

【가설건축물 설치 관련 업무처리 부적정】

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제26조에 따르면 가설 건축물 등의 설치를 허가하는 경우에는 설치 후 1개월 이내에 현장을 확인하여 허가내용과 일치하는지 여부를 확인하도록 되어 있으며
 - 기획재정부의 「임대국유지상 설치가능한 시설물 허용지침」에 따르면 가설건축물 설치 허용 시 원상회복을 위한 조치사항으로 피대부자가 원상회복 이행보증금(보증보험증권 또는 현금)을 예치하여야 한다고 되어 있고
 - 요강 제19조 제3항에 따르면 보증보험증권을 제출 받는 경우 보증기간의 개시일을 ‘계약기간 개시일’로 하고 만료일은 ‘대부계약기간 종료일 다음날로부터 60일 이후인 날’로 하여야 한다고 되어 있음
- 그런데 가설건축물 설치 후 1개월 이내에 현장점검을 실시하지 않은 사례가 ‘전라북도 ◇◇시 ⊕⊕구 ◇◇동3가 XXXX-X’ 소재 국유재산 등 3건 확인되었고, ‘전라북도 ■■■시 ■■■면 □□리 XXX-XX’ 소재 국유재산의 경우 2014. 7. 25. 가설건축물 설치 승인 후 대부계약이 연장되었으므로 보증보험증권을 다시 제출받아야 함에도 제출받지 않은 것으로 확인되어 현지시정 조치

* 2021. 7. 23. 현장 확인 3건 완료, 보증보험증권 연장 신청 1건 완료